

राष्ट्रिय_समावेशी_आयोग_ऐन_२०७४

English title: National Inclusive Commission Act, 2017

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १८ । प्रस्तावना : खस आर्य, पछिडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पछिडिएको वर्ग र कर्णाली, पछिडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २५८ बमोजिमको राष्ट्रिय समावेशी आयोग समझनु पर्छ । (ग) "कर्णाली" भन्नाले साविकको कर्णाली अञ्चललाई समझनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ङ) "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको क्षेत्रलाई समझनु पर्छ । (च) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (छ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधानको धारा २५९ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) खस आर्य, पछिडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पछिडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ख) आयोगले गरेका सफारसि वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ङ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो वर्ग वा समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (च) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, ।

(छ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमझौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सफारसि गर्ने वा सुझाव दिने, । (ज) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबनि तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सफारसि गर्ने, । (झ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा वसित अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ञ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा न्रियका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ट) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने, । (ठ) आयोगको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ४. राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधितोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति, कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ

। परचिछेद-३ । आयोगको कार्य सञ्चालन । ८. आयोगको कार्यालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ९. आयोगको बैठक: (१) संविधान वा यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको नरिणय बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोग बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने वषिय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजमि बैठकमा छलफल हुने वषिय सूचीमा उल्लिखित वषियको अतिरिक्त अन्य कुनै वषियमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको वषिय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दनिन्छ र सो वषिय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिन्छ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थिति सबै सदस्यको सहमतिले वषिय सूचीमा नपरेको वषियमा पनि छलफल गरी नरिणय गर्न सकिन्छ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको नरिणय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिन्छ । (९) आयोगको नरिणयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१०) नेपाल नजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नयुक्त नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०. स्वार्थ बाझिएमा नरिणय प्रक्रियामा भाग लनि नहुने : आयोगमा वचिराधीन कुनै वषियमा आयोगको कुनै सदस्यको हति, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा नजिको नजिकिको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो वषियमा आयोगबाट गरिने नरिणय प्रक्रियामा भाग लनि सक्ने छैन । ११. कार्य वभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य वभाजन आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यबाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रक्ति भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नजि संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजमि आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, वदिश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बदिमा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रक्ति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । परचिछेद-४ । वविधि । १४. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १५. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजमिको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) खस आर्य, पछिडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पछिडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले वपिन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा सो वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वतन्त्र, नषिपक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व नरिवाह गर्ने, । (ख) वभिनि जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमिको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । १६. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिलसलामा कुनै नकिय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो नकिय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । १७. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै नकिय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो नकिय वा पदाधिकारीको तालुक नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । १८. वार्षिक प्रतविदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदनमा अन्य वषियको अतिरिक्त देहायका वषिय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको वविरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै नकियलाई दिएको सफिरसि तथा सुझावको वविरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको सफिरसि तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजमि आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नरिवाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीहरूको वविरण । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये

आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । २१. । २२. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनव्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा नजिहू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागिआयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।